Estado, Sociedade e Polícia: resumo para revisão

CHS/2025 · 54 questões organizadas em 11 blocos · material de apoio para prova objetiva

Bloco 1 · Ser humano e socialização (Q1–5)

Tema	Ponto-chave
Ser social (Q1)	O ser humano precisa conviver com outros para viver e se reproduzir. É nesse convívio que desenvolve aptidões **físicas, psíquicas e sociais**.
Personalidade (Q2)	Desenvolve-se por **processos sociais**, que mostram a **interdependência** entre o indivíduo e a sociedade.
Processo de socialização (Q4)	Ao nascer, o indivíduo entra em um **SISTEMA** que já existia antes dele, com regras, crenças, linguagem e instituições formadas historicamente.
Socialização (Q5)	Aprendizagem e **interiorização** de normas e valores do grupo, que passam a fazer parte da personalidade.

Os quatro processos sociais (Q3)

- **Contato social:** é o processo **primário e fundamental**, base de todos os outros.
- **Cooperação:** necessária para manter os grupos e garantir sua continuidade.
- **Competição e conflito:** são **dissociativos**, alteram as relações.
- **Adaptação, acomodação e assimilação:** são **associativos**, geram adesão e conformidade às normas e integram indivíduos e grupos.

Tipos de socialização (Q5)

- **Primária:** feita pela **família** e pelas redes de parentesco.
- **Secundária:** feita pelas **instituições formais**, como a **escola** (formação da "pessoa social").

Bloco 2 · Grupos sociais (Q6–7)

Categorias de identificação (Q6): parentesco, riqueza, ocupação, educação, religião e fatores biológicos.

Características dos grupos (Q7)

- **Identificação:** os membros se reconhecem entre si, e quem é de fora também reconhece o grupo.
- **Interesses comuns:** o que o grupo considera bom e aceitável.
- **Estrutura social:** cada membro ocupa uma posição em relação aos demais.
- **Finalidade social:** a razão de ser do grupo.
- **Relações recíprocas:** a interação interna entre os membros.
- **Papéis individuais:** a participação definida de cada um.
- **Normas de comportamento:** padrões formais ou informais.
- **Permanência:** interação prolongada no tempo.

Bloco 3 · Controle social (Q8–12, Q15)

- **Controle social (Q8):** são os processos e meios que **limitam os desvios** em relação às normas, ou seja, as pressões que a sociedade exerce para manter a ordem. Divide-se em **conformidade e desvio**.
- **Conformidade (Q9):** ação orientada pelas normas. Pode ser **consciente ou inconsciente**.
- **Desvio (Q9):** infração da norma de forma **consciente e motivada**.

Causas do desvio (Q10)

1. **Socialização falha:** os valores não foram transmitidos de forma eficaz.
2. **Sanções fracas:** perdem o poder de influenciar o comportamento.
3. **Cumprimento medíocre:** a sanção é aplicada raramente ou de forma amenizada.
4. **Execução injusta da lei:** a lei é aplicada de forma desigual e conivente.
5. **Sigilo das infrações:** o desvio fica oculto e sem sanção.
6. **Lealdade a grupos desviantes:** o indivíduo segue as normas internas desses grupos.

Códigos e sanções (Q11)

- **Estado:** Código Penal e Código Civil. A sanção é a **prisão**.
- **Igreja:** código religioso. A sanção é a **excomunhão**.

Tipos de controle (Q12)

- **Interno:** vem da própria personalidade, é o **autocontrole** baseado nos princípios aceitos pelo indivíduo.
- **Externo:** vem de fora do indivíduo e se divide em dois:
  - **Natural, espontâneo e informal:** apoia-se nas relações pessoais e íntimas.
  - **Artificial, organizado e formal:** leis, tribunais, **polícia** e exército. Surge porque a sociedade se torna mais complexa.

Agências de socialização e controle (Q15): Estado, Igreja, Família, Empresa e Escola.

Bloco 4 · Instituições sociais (Q13–14)

- **Conceito (Q13):** estruturas **relativamente permanentes** de padrões, papéis e relações, sancionadas e unificadas, que existem para satisfazer **necessidades sociais básicas**.
- **Características (Q14):** finalidade definida, conteúdo relativamente permanente, são estruturadas, são unificadas e possuem valores.

Bloco 5 · Estado: conceito, origem e teorias (Q16–19)

Conceito (Q16): é a organização **político-jurídica** da sociedade voltada ao **bem comum**, com governo próprio, território determinado e **monopólio da força legítima**.

Origens (Q17): três posições

1. O Estado **sempre existiu**, junto com a sociedade.
2. A sociedade existiu **sem Estado** por um período, e depois o Estado se formou.
3. Só se considera Estado a sociedade política com características bem definidas, o que só ocorreu **a partir do século XVII**.

Teorias de formação do Estado (Q18–19)

Doutrina	Ideia central	Autores
Jusnaturalista	Surgiu entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, com valores laicos e contra a teoria teológica. O Estado nasce da **natureza humana** e da necessidade de coexistência: é um "aperfeiçoamento natural".	—
Contrato Social	Passagem do **estado natural → estado social**.	**Rousseau, Hobbes, Locke**
Teológica	O poder vem de **Deus** e o Estado é criação divina.	**Tomás de Aquino, Agostinho, Bossuet**

Força	O Estado nasce do domínio dos **mais fortes sobre os mais fracos** e é um **instrumento de dominação**.	**Jean Bodin, Gumplowicz**
Familiar	O Estado nasce da **família** e o poder é **patriarcal**, com fundamento divino.	—

Bloco 6 · Modelos e elementos do Estado (Q20–25)

Modelos de Estado (Q20)

1. **Oriental ou Teocrático:** antigas civilizações do Oriente e do Mediterrâneo.
2. **Grego:** a cidade-Estado (**polis**), com ideal de **autossuficiência (autarquia)**.
3. **Romano:** a **família** é a base, e os descendentes dos fundadores têm privilégios.
4. **Medieval:** marcado pelo **Cristianismo**, pelas invasões bárbaras e pelo **feudalismo**.
5. **Moderno:** marcado por **soberania, territorialidade e povo**, com um governo soberano único.

Elementos do Estado (Q21)

- **Povo:** a população vista pelo aspecto **jurídico**.
- **Território:** a base espacial onde o Estado exerce sua jurisdição e seu poder coercitivo.
- **Governo:** as funções que mantêm a ordem jurídica e a administração pública.
- **Soberania:** independência em relação a outros Estados e monopólio da força no próprio território.

População × Povo × Nação (Q22)

- **População:** todas as pessoas que vivem no território, **nacionais e não nacionais**.
- **Povo:** no sentido amplo, é o mesmo que população. No sentido estrito, aproxima-se de nação (ex.: "povo brasileiro").
- **Nação:** grupo unido por **origem, interesses, ideias e aspirações comuns**.

Finalidade (Q23): o **BEM COMUM**, entendido como as condições para o desenvolvimento integral da personalidade.

Funções (Q24)

- **Legislativa:** Congresso ou Parlamento.
- **Executiva:** Governo e Administração Pública.
- **Judiciária:** Tribunais.

Estado × Governo (Q25): o governo é o conjunto de pessoas que exerce o poder executivo de forma **temporária**. Um mesmo Estado pode ter vários governos.

Bloco 7 · Formas, governos e sistemas (Q26–30)

Classificação	Tipos
Forma de Estado (Q26)	**Unitário:** um só poder central (Brasil Império, Itália, França, Portugal). **Federado:** vários poderes organizados por uma Constituição (Brasil, Argentina, México), **sem direito de secessão**.
Forma de Governo (Q27)	**República** (*res publica* = coisa pública): eletividade, temporariedade e **responsabilidade** do chefe. **Monarquia:** hereditariedade, vitaliciedade e **irresponsabilidade** do chefe. Pode ser **absoluta** (sem controle) ou **relativa**, limitada por constituição (Reino Unido, Japão).

Sistema de Governo (Q28)	**Presidencialismo:** chefia **monocrática**, mandato com prazo **certo**, responde **perante o povo**, típico de repúblicas. O presidente é chefe de Estado e de governo ao mesmo tempo. **Parlamentarismo:** chefia **dual** (monarca + primeiro-ministro), mandato com prazo **incerto**, responde **perante o parlamento**, típico de monarquias.

- **Brasil (Q29):** República Federativa, soberana.
- **Estado federal (Q30):** descentralização político-administrativa e entes que criam as próprias leis. Rege-se por dois princípios:
  - **Participação:** as vontades parciais compõem a vontade nacional (ex.: o Senado tem representantes de cada Estado).
  - **Autonomia:** os Estados se organizam por **Constituição estadual** e os Municípios por **Lei Orgânica**.

Bloco 8 · Estado Democrático de Direito (Q31–36)

Conceito (Q31): no Estado de Direito, a lei é o único instrumento que cria direitos e obrigações. O Estado Democrático de Direito vai além: exige que o **conteúdo da lei** seja democrático e atenda aos anseios populares.

Movimentos que levaram ao Estado Democrático (Q32)

1. **Revolução Inglesa:** *Bill of Rights* (**1689**). Limitou o poder do monarca, com influência protestante.
2. **Revolução Americana:** Declaração de Independência (**1776**).
3. **Revolução Francesa:** Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (**1789**). Deu **universalidade** aos princípios, com influência de **Rousseau**.

Três pontos fundamentais (Q33)

- **Supremacia da vontade popular**
- **Preservação da liberdade**
- **Igualdade de direitos**

Uso da força (Q34–36)

- O **Estado** detém o monopólio da força, e a **polícia** é a instituição que exerce a coerção legítima.
- O Estado deve **limitar os próprios poderes** e, ao mesmo tempo, ser **garante das liberdades** dos cidadãos.

Bloco 9 · Polícia: conceito e sistemas (Q37–41)

Papel (Q37)

- Prevenir o crime e a desordem.
- Fazer policiamento ostensivo e preservar a ordem pública.
- Usar a força **só quando for absolutamente necessário**.
- Prestar uma grande variedade de serviços à população.

Conceito (Q38): órgão governamental de **repressão e manutenção da ordem pública** pelo uso da força, ou seja, de **controle social**. A apostila cita duas definições de autores:

- **Cretella Júnior (2009):** poderes coercitivos que o Estado exerce sobre atividades abusivas dos cidadãos.
- **Álvaro Lazzarini (2008):** a polícia impõe limites à liberdade **na exata medida necessária**; além disso, é abuso.

Sistemas policiais (Q39)

- **Dicotômico (dualidade):** duas polícias com funções específicas.

- **Único:** uma só polícia, civil ou militar.

Origem do sistema dicotômico (Q40): surgiu na **França**, com a **Gendarmerie Nationale**.

Linha do tempo até o Brasil (Q41)

- **1760:** Intendência da Polícia da Corte em Lisboa (reformas pombalinas), com status **civil**.
- **1801:** Guarda Real da Polícia de Lisboa, criada por **D. João** por sugestão de **Pina Manique**, no modelo da Gendarmerie.
- **1808:** a Corte chega ao Rio de Janeiro e cria a **Intendência Geral de Polícia** (civil).
- **1809:** criação da **Divisão Militar da Guarda Real de Polícia**. Foi a primeira implantação do sistema francês na América.

Bloco 10 · História da polícia no Brasil (Q42–44)

Intendência Geral de Polícia, 1808 (Q42)

- Tinha investidura **civil**, criada por **D. João VI**.
- É o **embrião da Polícia Civil** (depois chamada de "Chefe de Polícia").
- Controlava a vida da cidade do Rio. Uma de suas medidas mais impopulares foi a desapropriação de moradias para a Corte.
- Primeiro intendente: **Paulo Fernandes Viana**, que ficou **13 anos** no cargo.

Guarda Real de Polícia, 1809 (Q43)

- Tinha investidura **militar** e tempo integral, e era subordinada ao Intendente.
- Contexto colonial: as **milícias** eram tropas de 2ª linha e as **ordenanças** de 3ª linha. O **Exército** era a única força permanente.
- Reprimia aglomerações, embriagados, escravos, batuques e **capoeira**.
- Primeiro comandante: **Cel. José Maria Rabelo**. O nome que ganhou projeção foi o **Maj. Miguel Nunes Vidigal**.

Contextos históricos (Q44)

Período	Marcas
1ª República (1889–1930)	Pós-abolição e êxodo rural. Polícias com características regionais. Controle social dos mais pobres (vadiagem, capoeira, embriaguez).
Era Vargas (1930–1945)	A polícia judiciária passa do Judiciário para o **Executivo** e vira **Polícia Civil**. Forte controle da União (Constituição de **1937**). **Dec. 24.531/1934**, o aparelho repressor (prender, investigar e julgar).
Regime Militar (1964–1985)	Repressão, supressão de remédios constitucionais e fechamento do Congresso. As PMs viram **força auxiliar e reserva do Exército**. Criação da **IGPM**. Em **1967** as Forças Armadas passam a controlar as guardas civis. **Lei de Segurança Nacional**.
Pós-1985	Redemocratização, Constituinte de **1987** e **CF/1988**. Base na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e no Pacto de São José da Costa Rica (1969). Princípios: dignidade humana, presunção de inocência e inafastabilidade do Judiciário.

Bloco 11 · Novas concepções e segurança pública (Q45–54)

- **Natureza da função policial (Q45):** é atividade **administrativa**. A polícia tem **circunscrição**, não **jurisdição**.
- **Novas concepções (Q46):** com a CF/1988, constatou-se que o modelo tradicional (mais policiais, viaturas e repressão) **não reduz** a criminalidade. Surge então o **policiamento comunitário**.

Polícia comunitária (Q47)

- Busca **aproximação e integração** entre polícia e público, rompendo o distanciamento e a hostilidade.
- É **orientada à resolução de problemas**, o oposto do modelo tradicional de controle.
- Divide as responsabilidades com a comunidade.
- A política de segurança cidadã deve ser **rigorosa** contra a impunidade e **humanista** na valorização da participação comunitária.

Heranças históricas e relação com a sociedade

- **Heranças presentes nas operações (Q48): clientelista, autoritária e escravocrata**.
- **Relação polícia × sociedade (Q49):** é um **paradoxo**. A polícia é mal-amada por uns e vista como salvaguarda por outros.

SUSP e PNSPDS (Q50–53)

- **Finalidade:** preservar a ordem pública e a **incolumidade das pessoas e do patrimônio**, por atuação **conjunta, coordenada, sistêmica e integrada** de União, Estados, DF e Municípios, em articulação com a sociedade.
- **Composição:** órgãos do **art. 144 da CF**, agentes penitenciários, guardas municipais e demais integrantes, atuando de forma **cooperativa, sistêmica e harmônica**.
- **Integrantes estratégicos: União e Estados**.
- **Integrantes operacionais: PF, PM, PC**, entre outros.

Políticas públicas (Q54)

- **Conceito:** medidas, geralmente do Estado, para **efetivar direitos fundamentais**. Na segurança pública, efetivam o direito à segurança previsto na CF/88.
- **Exemplos: Pronasci**, Brasil Mais Seguro, **Enafron**, **Sinesp** e "Crack, é possível vencer!".

⚠ Pontos da apostila que podem confundir na prova

- **Contrato Social:** a apostila diz que surgiu na "Idade Média" a partir de Aristóteles. Na literatura em geral, a doutrina é **moderna** (séculos XVII–XVIII: Hobbes, Locke, Rousseau). Aristóteles é associado à ideia de **sociabilidade natural** (jusnaturalismo).
- **"Século XXVIII" (Q41):** é erro de digitação. O correto é **século XVIII**.
- **Parlamentarismo:** a apostila diz que há "independência entre os poderes". Na doutrina usual há **colaboração ou interdependência** entre Executivo e Legislativo.
- **"Monarquia relativa":** costuma aparecer em provas como **monarquia constitucional**.

Numa prova feita pelos próprios professores, a tendência é cobrarem a versão da apostila. Memorize a versão deles e só use a versão usual da doutrina se uma alternativa claramente a exigir.